PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y del piso de inversión educativa

Reglamenta la ley «Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y del piso de inversión educativa»: concurso del presidente del INEE, integración y sorteo del primer directorio, traspaso de la evaluación desde el área nacional de educación, medición del piso de inversión educativa y calendario del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional. El funcionamiento interno del INEE queda a cargo de su propio directorio.

Propuesta 77: Una escuela que enseña y que nadie abandona
Cuándo: Fase I · dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y del piso de inversión educativa» (art. 22)
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN); reglamentario, no DNU.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° [●] del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y del piso de inversión educativa, las Leyes N° 26.058 y N° 26.206, el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [●] creó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa como ente autárquico con autonomía técnica, dirigido por un directorio de cinco miembros con mandatos escalonados, y le transfirió las funciones de evaluación que cumple el área nacional de educación.

Que, por tratarse de un ente autárquico, su organización y funcionamiento internos corresponden a su directorio, por lo que la reglamentación se limita a la designación de sus integrantes, al traspaso de funciones y a los aspectos presupuestarios a cargo del Poder Ejecutivo nacional.

Que la evaluación de aprendizajes está hoy a cargo de la Subsecretaría de Información y Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, conforme el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios.

Que la misma ley restableció el piso de inversión educativa del artículo 9° de la Ley N° 26.206 y el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional del artículo 52 de la Ley N° 26.058, con calendarios compatibles con la regla fiscal, que corresponde precisar.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Instituto Nacional de Evaluación Educativa

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto reglamenta la Ley N° [●] del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y del piso de inversión educativa, en adelante «la Ley».

ARTÍCULO 2°.- Concurso del presidente. El concurso público de antecedentes del artículo 6°, inciso a), de la Ley se convoca dentro de los treinta (30) días de la publicación del presente, con difusión en el Boletín Oficial y en un sitio oficial durante quince (15) días hábiles. Lo sustancia un jurado de tres (3) especialistas de reconocida trayectoria en evaluación educativa o estadística, uno de ellos propuesto por el Consejo Federal de Educación y otro por el Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas. El jurado eleva una terna con orden de mérito fundado, que se publica, y el Poder Ejecutivo nacional designa a uno de sus integrantes.

ARTÍCULO 3°.- Designación de los demás miembros. Invítase al Consejo Federal de Educación, al Consejo Interuniversitario Nacional y al Consejo de Rectores de Universidades Privadas a designar a sus representantes en el directorio, conforme el artículo 6°, incisos b) y c), de la Ley, dentro de los sesenta (60) días de la publicación del presente, y a comunicarlo al área nacional de educación.

ARTÍCULO 4°.- Sorteo de los mandatos. En la sesión constitutiva del directorio se sortea, en acto público y ante escribano, cuál de los dos miembros designados por el Consejo Federal de Educación y cuál de los dos designados por los consejos universitarios tienen un mandato inicial de tres (3) años, conforme el artículo 7° de la Ley.

ARTÍCULO 5°.- Constitución y funcionamiento. El directorio se constituye dentro del plazo del artículo 22 de la Ley. En su sesión constitutiva aprueba su reglamento de funcionamiento y, dentro de los noventa (90) días, la estructura organizativa del Instituto, en ejercicio de su autarquía.

ARTÍCULO 6°.- Traspaso de la evaluación. Dentro de los treinta (30) días de constituido el directorio, el área nacional de educación y el Instituto suscriben un acta de transferencia que identifica: a) las funciones de evaluación de aprendizajes y del sistema educativo, incluidas la evaluación Aprender y la participación en evaluaciones internacionales; b) las bases de datos, instrumentos y antecedentes técnicos; c) el personal, que conserva su situación de revista y sus derechos adquiridos; y d) los créditos presupuestarios y bienes que se transfieren, conforme el artículo 10 de la Ley.

ARTÍCULO 7°.- Adecuación de estructuras. Desde la firma del acta del artículo anterior, los objetivos en materia de evaluación educativa asignados por el Anexo II del Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios a la Subsecretaría de Información y Evaluación Educativa se tienen por transferidos al Instituto. La Jefatura de Gabinete de Ministros adecua ese Anexo dentro de los treinta (30) días. El área conserva los objetivos de información y estadística del sistema educativo.

ARTÍCULO 8°.- Información compartida. El área nacional de educación suministra al Instituto la información del sistema nominal de información educativa necesaria para la evaluación, con datos seudonimizados y conforme la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 9°.- Transición. Hasta la firma del acta del artículo 6°, el área nacional de educación aplica la evaluación Aprender conforme el artículo 3° de la Ley.

Capítulo II – Piso de inversión educativa (artículo 16 de la Ley)

ARTÍCULO 10°.- Gasto nacional en educación. A los fines del artículo 16 de la Ley, el gasto nacional en educación es el devengado de la Administración Nacional en la función educación del clasificador presupuestario por finalidad y función, excluidos los programas de cultura, expresado como proporción del Producto Interno Bruto nominal que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El Ministerio de Economía calcula el valor del ejercicio 2027, que es la base del inciso a) de ese artículo, y lo publica dentro de los treinta (30) días de la publicación del presente.

ARTÍCULO 11°.- Proyectos de presupuesto. Cada proyecto de ley de presupuesto incluye un anexo con el gasto nacional en educación previsto como proporción del Producto Interno Bruto, su comparación con el del ejercicio anterior y el incremento anual del aporte nacional hacia el piso. Si al cierre de un ejercicio el gasto efectivo resultara inferior al del ejercicio anterior, el proyecto de presupuesto siguiente incluye la diferencia.

ARTÍCULO 12°.- Gasto consolidado. El área nacional de educación, con el Ministerio de Economía, publica antes del 30 de septiembre de cada año el gasto educativo consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año anterior, sobre la base de la información que estas suministren conforme la metodología común que se acuerde en el Consejo Federal de Educación. Dentro de los ciento ochenta (180) días de la publicación del presente, el área nacional de educación propone a ese Consejo los criterios para el aporte de cada jurisdicción al piso del seis por ciento (6 %).

Capítulo III – Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (artículo 18 de la Ley)

ARTÍCULO 13°.- Calendario del Fondo. El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional es administrado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica previsto en el artículo 45 de la Ley N° 26.058. Su monto anual se determina así: a) base: el devengado en el ejercicio 2027 por los programas nacionales de educación técnico profesional; b) meta del ejercicio 2031: el cero coma dos por ciento (0,2 %) de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto consolidado del Sector Público Nacional de ese ejercicio; y c) en los ejercicios 2029, 2030 y 2031, la base más un tercio, dos tercios y la totalidad, respectivamente, de la diferencia entre la meta y la base.

ARTÍCULO 14°.- Destino e información. Los recursos del Fondo se aplican exclusivamente a las finalidades del artículo 52 de la Ley N° 26.058. El Instituto Nacional de Educación Tecnológica publica cada trimestre su ejecución por jurisdicción y finalidad.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 15°.- Gastos. Los gastos que demande el presente se atienden conforme el artículo 21 de la Ley.

ARTÍCULO 16°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app